Capitolul 1 DOMENIILE DE ACŢIUNE ALE LEGISLAŢIEI DE MEDIU

Dreptul mediului este profund marcat de dependenţa sa îngustă de ştiinţe şi tehnologie. Înţelegerea sa impune o abordare pluridisciplinară. Dreptul mediului, în forma sa actuală, îşi găseşte sursele într-un mare număr de texte din secolul al XIX-lea şi prima parte a secolului al XX-lea, inspirate exclusiv de preocupările pentru igienă şi promovarea agriculturii şi industriei.

Practic, nu există activitate economică sau socială care să nu aibă implicaţii ecologice. De aceea, politica ecologică este o necesitate pentru promovarea valorilor umane contemporane, iar dreptul devine principalul mijloc de protecţie şi dezvoltare a mediului înconjurător. Reglementarea juridică trebuie să pornească de la specificul celor două forme fundamentale de interacţiune între om şi natură: cea ecologică, condusă de legile naturale ale dezvoltării şi cea economică, structurată după legile sociale, convergenţa acestora conducând spre un nou tip de interacţiune a societăţii umane cu natura: aceea ecologo-economică.

Anii recenţi au arătat o rapidă dezvoltare a **legislaţiei**, atât la nivel naţional cât şi internaţional, pentru a reglementa chimicalele din mediu, în special poluanţii cunoscuţi ca producând efecte adverse asupra mediului şi a sănătăţii umane. Controlul legislativ eficient al chimicalelor (localizarea surselor de poluare, determinarea gradului de nocivitate şi persistenţă etc.) necesită o metodologie specifică pentru estimarea acţiunii, hazardului şi riscului asociat cu fiecare substanţă chimică. Dar şi alte acţiuni umane (urbanizarea, circulaţia aeriană, rutieră şi navală, creşterea demografică explozivă etc.) au contribuit la degradarea mediului şi necesitau o abordare juridică specială.

Debutul a constat în restricţii de vânătoare şi pescuit, de recoltare a unor specii de plante, de deversare sau depozitare a unor deşeuri. S-a trecut de la simpla protecţie a mediului înconjurător la diversificarea acesteia, în încercarea de a conserva şi gestiona bunuri aparţinând mediului înconjurător. Dar protecţia componentelor de mediu şi a mediului înconjurător în ansamblul său reclamă intervenţia directă a statului prin activitatea de reglementare juridică, ca şi caracter de autoritate.

Există opinii care consideră că **Dreptul mediului înconjurător** aparţine dreptului administrativ, agrar, economic sau chiar dreptului internaţional public, deoarece chiar Conferinţa de la Stockholm (1972) l-a aşezat printre drepturile omului, pe considerentul că atât elementul natural cât şi cel construit de om sunt indispensabile bunăstării acestuia, realizării depline a dreptului la viaţă. Literatura

juridică română (Salvador Brădeanu, 1973) consideră că această ramură de drept este mai apropiată de dreptul funciar.

Majoritatea sistemelor legale naţionale fac deosebirea între dreptul public şi dreptul privat - dreptul civil. Ramurile de drept privat (inclusiv dreptul civil) se ocupă de relaţiile dintre cetăţeni (persoane fizice) şi firme (persoane juridice). Dreptul public analizează relaţiile dintre cetăţeni şi puterea executivă care administrează "domeniul public". Are trei sectoare: constituţional, administrativ şi penal.

Ex., dacă cineva descarcă ape uzate care distrug recolta vecinului, el îi distruge astfel proprietatea (drept privat). Persoana păgubită trebuie să dovedească:

- existenţa prejudiciului;
- legătura de cauzalitate (legătura directă) dintre activităţile vecinului şi prejudiciu;
- existenţa răspunderii juridice a vecinului.

În **Dreptul penal**, infracţiunile care aduc atingere mediului înconjurător sunt instrumentate de persoane abilitate (procuror/acuzatorul public), care susţin astfel şi pretenţiile persoanei vătămate. Acuzarea trebuie să dovedească existenţa faptei, precum şi legătura faptă-făptuitor. Răspunderea penală revine numai participanţilor la săvârşirea infracţiunii: autori, instigatori, complici. Uneori este dificil de probat anumite fapte.

În **Dreptul administrativ**, cetăţenii şi ONG-urile pot face recurs la organul ierarhic superior unei instituţii administrative care a emis o decizie contestată. Aproape toate instituţiile şi organele administrative locale, regionale sau naţionale sunt instituţii publice şi se supun procedurilor şi regulilor administrative.

Legea nu reprezintă numai un mănunchi de reguli, desprins dintr-un manual de drept. Foarte importante sunt interpretarea, implementarea şi aplicarea legii!

În statul "de drept" există trei "puteri":

- Legislativul (Parlamentul);
- Executivul (Guvernul şi prefecturile ca instituţii guvernamentale în teritoriu);
- Magistraţii (Judecătorii) interpretează şi aplică legea, prin sentinţe şi hotărâri.

Corpul de funcţionari publici aplică legea prin implementarea ordinelor şi deciziilor, normativelor şi standardelor legale. Există posibilitatea negocierii înainte de a se iniţia o acţiune în justiţie (= consum de timp şi bani). Ex., ONG-urile de mediu pot negocia, atât timp cât se bazează pe o încălcare a legii, comisă de partea adversă. Acţiunile în justiţie nu se reduc la două variante posibile: a pierde/a câştiga.

În multe cazuri o pretenţie este satisfăcută parţial. Rezultatul disputei legale depinde de interpretarea faptelor şi a legii (judecător). Legea nu reprezintă doar un instrument în litigii sau proceduri judiciare. Chiar dacă un caz în speţă nu poate fi câştigat datorită unor circumstanţe externe, "efectele secundare" pot fi importante:

- creşterea conştientizării publice;

Publicitatea (*mass media*) adusă unui caz creşte considerabil impactul deciziei luate de instanţă. Ia naştere un curent de opinie care poate fi "exploatat" ulterior.

- conştientizarea Legislativului şi a Executivului;

Cazurile în speţă pot evidenţia lacune în legislaţie, "efecte secundare" ce decurg din aplicarea acesteia, contrare voinţei reale a legiuitorului. Aceasta poate determina Legislativul sau Consiliile locale să revizuiască legea respectivă.

- creşterea conştientizării magistraţilor;

Judecătorii şi procurorii trebuie să se obişnuiască cu noua legislaţie de mediu. Cea mai "avansată" interpretare rezultă tocmai din confruntarea magistraţilor cu cazuri în care baza legală este reprezentată de una sau mai multe legi de protecţie a mediului.

Tot mai mulţi autori consideră că s-a conturat o nouă ramură a dreptului, al cărei obiect îl constituie raporturile privind protecţia mediului înconjurător şi folosirea resurselor naturale. Dreptul mediului înconjurător (numit şi ecologic, ambiental, al protecţiei mediului şi naturii) s-a constituit ca o componentă a **Dreptului intern** al statelor, alcătuit din totalitatea normelor juridice ale unui stat ce reglementează, pe teritoriul supus jurisdicţiei sale, raporturile omului cu natura şi relaţiile dintre subiectele dreptului intern, cu privire la modul de folosire a naturii. Michel Prieur considera că reprezintă "un drept de caracter orizontal" care acoperă sectoarele clasice ale dreptului (privat, public, internaţional) şi un drept de interacţiune/interdisciplinar între sectoarele acestuia. Profesorul Kiss (Centrul pentru dreptul mediului înconjurător, Strassbourg) îl consideră un "drept de coordonare", care orientează reglementarea juridică din diferite sfere ale dreptului spre scopul de mediu urmărit.

Dreptul mediului înconjurător reprezintă ansamblul complex al normelor juridice care reglementează relaţiile ce se stabilesc între oameni/instituţii, cu privire la atitudinea lor faţă de componentele naturale şi artificiale ale mediului înconjurător şi de conservare a acestor elemente, în procesul dezvoltării economice, sociale şi culturale. Se referă la patrimoniul natural, dar şi cultural, la cel biologic, dar şi construit, la cel urban, dar şi rural. Este alcătuit din **Dreptul intern al mediului** şi **Dreptul internaţional al mediului** - pentru patrimoniul comun al omenirii,

fenomene de poluare şi deteriorare transfrontalieră. Unitatea celor două domenii rezultă din unicitatea şi indivizibilitatea ecologică a mediului Terrei. O particularitate a dreptului mediului înconjurător constă în aceea că se creează drepturi şi obligaţii pentru toţi.

Primele măsuri legislative au fost luate în ţările puternic dezvoltate industrial şi cu grad ridicat de poluare şi deteriorare a calităţii mediului. Dreptul mediului înconjurător porneşte de la precizarea noţiunilor: mediu înconjurător, natură, poluant, poluare:

- mediul înconjurător este definit prin ansamblul factorilor naturali (aer, apă, sol, subsol, energie solară şi organismele existente, în interacţiunea lor);
- natura reprezintă aria ecologică în care activitatea umană nu a perturbat încă circuitele informaţionale şi energetice ale ecosistemelor originare;
- poluantul este orice substanţă, microorganism, sunet, radiaţie, care modifică starea naturală a mediului;
- poluarea este acţiunea de distrugere a echilibrului ecologic, ce dăunează sănătăţii, stării de confort, produce pagube economice.

Există colective de specialişti angrenaţi în studii care au în vedere prognoze şi propuneri vizând starea şi protecţia mediului, adică **planificarea mediului**.

Dreptul mediului înconjurător recunoaşte următoarele principii:

- dreptul oamenilor la viaţă, integritate fizică şi psihică;
- dreptul oamenilor la un mediu înconjurător sănătos;
- dreptul oamenilor de a avea acces la informaţie;
- dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit, ca urmare a poluării mediului;
- dreptul oricărui cetăţean de a sesiza orice autoritate asupra activităţii generatoare de poluanţi;
- dreptul persoanelor de a beneficia de facilităţile legale pentru activităţile ce realizează protecţia mediului.

Normele juridice ce fac obiectul *Dreptului mediului* acţionează asupra următoarelor domenii:

- protecţia atmosferei;
- protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice;
- protecţia solului, subsolului şi ecosistemelor terestre;
- regimul zonelor naturale protejate şi al monumentelor naturii;
- protecţia aşezărilor umane, a fondului peisagistic şi recreativ aferent;
- protecţia împotriva radiaţiilor nucleare.

Practic, domeniile de acţiune a *Dreptului mediului* sunt toate componentele de patrimoniu, luându-se în considerare toate manifestările posibile ale poluării.

Raportul juridic de drept al mediului înconjurător se stabileşte între oameni (indivizi sau colectivităţi), în legătură cu conservarea, dezvoltarea şi protecţia mediului înconjurător. Acest raport este reglementat prin norme juridice (dreptul mediului înconjurător) a căror respectare este asigurată de forţa coercitivă a statului.

Obiectul raportului juridic este alcătuit din acţiunile şi inacţiunile permise părţilor, în legătură cu componentele naturale şi artificiale de mediu.

Conţinutul raportului juridic este constituit din drepturile şi obligaţiile corelative care revin subiectelor de drept, şi privesc conservarea şi dezvoltarea componentelor de mediu sau a mediului în ansamblul acestuia.

Subiectele raportului juridic sunt personale fizice şi juridice (publice sau private), statul şi unităţile administrativ-teritoriale.